



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2025

Autos y Vistos; Considerando:

Que aun cuando no se encuentra debidamente trabada la cuestión de competencia, como lo advierte el señor Procurador Fiscal en el punto II de su dictamen, razones de economía, celeridad procesal y mejor administración de justicia, tornan aconsejable dirimir el conflicto.

Que por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en la Competencia “José Mármol 824 (ocupantes de la finca)”, [Fallos: 341:611](#), los conflictos de competencia suscitados entre los magistrados nacionales ordinarios y los federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ocurre en el *sub examine*, corresponde que sean resueltos por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que el juez Rosenkrantz se remite a los fundamentos y conclusiones de su voto concurrente expresado en las Competencias “Mevaterapia S.A.” (Fallos: [348:680](#)) y “Pimienta Sánchez” (Fallos: [348:719](#)).

Que los fundamentos expuestos en el dictamen elaborado en la causa, a los que cabe remitir por razones de brevedad, resultan suficientes y adecuados para dirimir esta contienda.

Por ello, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 10, al que se le remitirán por intermedio de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala I). Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Comercial n° 21 y al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 5.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e:

–I–

El Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 10, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 21 y el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 5, discrepan sobre la competencia para entender en la presente acción de amparo y acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada contra Mercado Libre SRL, Meli Log SRL y las autoridades de ambas sociedades, a fin de que se ordene el cese de múltiples prácticas comerciales que el actor juzga abusivas y desleales (resoluciones del 12 y 20 de mayo y 18 de junio de 2025, incorporadas a fs. 309, 314 y 320 del expediente digital).

El magistrado en lo civil y comercial federal, por remisión al dictamen fiscal, declaró su incompetencia con sustento en que los reclamos formulados por el actor derivan de la relación contractual existente entre los litigantes y revisten carácter netamente comercial (fs. 300/308 y 309).

A su turno, el juez nacional declinó su competencia, al considerar que la empresa no es demandada en razón de un acto estrictamente comercial, sino en su carácter de agente de retención de tributos respecto de operaciones de compraventa realizadas a través de la plataforma digital. En ese marco, precisó que el pleito involucra necesariamente la interpretación, el alcance y la aplicación de principios y normas de carácter tributario, que atañen al fuero en lo contencioso administrativo federal (fs. 314).

Por su parte, la jueza en lo contencioso administrativo federal rechazó la atribución, al sostener que el juzgado a su cargo resulta ajeno al conflicto de competencia suscitado, con apoyo en la doctrina de la Corte Suprema relativa al correcto planteo de la contienda. En esos términos, ordenó la devolución del expediente al juzgado nacional en lo comercial (fs. 320).

Recibidas las actuaciones, el magistrado nacional mantuvo su criterio y dispuso el envío del expediente al juzgado en lo civil y comercial federal que previno, quien sostuvo su postura y remitió el caso a la cámara del fuero (fs. 321 y 322). A su turno, la cámara foral, compartiendo la opinión del fiscal, elevó la causa esa Corte para que dirima el conflicto, enmarcada en el antecedente de Fallos: 341:611, “José Mármol” (fs. 324/326 y 328).

En ese estado, se corrió vista a este Ministerio Público Fiscal (fs. 329).

–II–

Sin perjuicio del criterio expuesto por la Procuración General en el dictamen emitido el 15 de marzo de 2016 en la causa CFP 9688/2015/1/CA1–CS1, “José Mármol 824 (ocupantes de la finca) s/ incidente de incompetencia”, en virtud de la vista conferida y de lo resuelto por la Corte Suprema el 12 de junio de 2018 en el citado incidente (Fallos: 341:611), corresponde que me pronuncie en la contienda suscitada.

Sentado ello, cabe precisar que la correcta traba del conflicto exige una atribución recíproca de competencia, que, en rigor, no acaeció aquí (Fallos: 327:6037, “Fresoni”, 340:850, “Tullberg”). A ello se suma que el juez comercial no estaba facultado para declarar la competencia de un tercer magistrado ajeno al asunto porque ésa es una atribución excepcional de la Corte Suprema como órgano supremo de la magistratura (Fallos: 340:481, “Becerra”; 341:1346, “Olivieri”; entre muchos otros). En consecuencia, la contienda quedó planteada entre el juzgado en lo civil y comercial federal y el juzgado nacional en lo comercial.

En tales condiciones, no obstante el modo defectuoso en que se trabó el conflicto, considero que razones de economía y celeridad procesal y de buen servicio de justicia autorizan a dejar de lado esos reparos y a dirimirlo sin más trámite (Fallos: 329:1348, “AFIP”).

–III–



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

En la tarea de esclarecer la contienda es necesario atender, en primer término, a los hechos contenidos en la demanda y, después, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como sustento de la pretensión, así como indagar en su origen y naturaleza y en la relación jurídica existente entre las partes (Fallos: [345:800](#), “Ford Argentina SCA”; y [346:624](#), “Gorenstein”; entre otros).

En autos, Ariel Hernán Valloud promueve acción de amparo y acción declarativa de inconstitucionalidad contra Mercado Libre SRL, Marcos Galperín, Meli Log SRL y los autoridades de ambas sociedades, a fin de que se ordene el cese y adecuación de diversas prácticas comerciales –imposición unilateral de condiciones, modificación arbitraria de términos contractuales, retenciones y percepciones de fondos sin causa, penalizaciones automáticas y discriminación económica en perjuicio de pequeños vendedores– que califica como irrazonables, arbitrarias e ilegales. En particular, el actor, quien opera como vendedor en la plataforma, critica los sistemas de reputación y de logística implementados por la demandada, por cuanto –afirma– establecen parámetros irrazonables y sanciones automáticas, resultando especialmente gravoso para los pequeños y medianos vendedores. Explica que la “evaluación de experiencia de compra” carece de criterios objetivos y omite considerar las particularidades del rubro, la modalidad de operación y los factores externos que inciden en la gestión comercial, repercutiendo de manera directa en su reputación como vendedor.

Por otro lado, asevera que Mercado Libre SRL desarrolla prácticas desleales y publicidad engañosa, al tiempo que abusa de la posición dominante en su carácter de intermediaria en la oferta y demanda de bienes y servicios, ejerciendo un control significativo sobre las condiciones de acceso al mercado. Indica que la accionada no permite la inter-operabilidad de su plataforma con otras billeteras digitales y servicios de pago, sino que impone la utilización exclusiva del sistema Mercado Pago. A su vez, relata que la empresa permite que

los fabricantes e importadores ofrezcan sus productos directamente al consumidor y afirma que ello configura competencia desleal, erosionando la posición de comerciantes minoristas y pequeños distribuidores. Solicita, asimismo, la instrumentación de medidas urgentes para la división de la empresa por monopolio, dado que, según indica, controla el 80% del comercio electrónico y 8 de cada 10 pagos digitales en Argentina, obstaculizando la competencia.

Además, alega que la demandada impone retenciones y percepciones automáticas sobre los ingresos por ventas, incluso a aquellos vendedores que no operan en ciertas jurisdicciones. Indica que Mercado Libre SRL no permite delimitar el área de venta, de modo que se encuentra forzado a comercializar en todo el territorio del país por decisión unilateral de la demandada. Solicita, en consecuencia, la restitución de los montos indebidamente retenidos en concepto de impuestos, en especial, con respecto a aquellas ventas efectuadas en las jurisdicciones donde no está inscripto ni desarrolla actividad económica alguna.

Basa su reclamo, centralmente, en las Leyes 24.240 de Defensa del Consumidor y 27.442 de Defensa de la Competencia, y en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación (fs. 3/242 y 323/341).

En tales condiciones, más allá de que la pretensión se funde en normas que, como la ley 24.240, integran el derecho común (Fallos: [345:800](#), “Ford Argentina S.C.A.”), se advierte que lo medular de la cuestión planteada exige esencial e ineludiblemente interpretar el sentido y los alcances de la ley 27.442 de naturaleza federal que se vincula con la cuestión discutida en la causa y cuyo conocimiento está reservado a la justicia de excepción y excluido de la competencia de los tribunales locales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que el artículo 67 de ese cuerpo legal y su decreto reglamentario 480/2018 prevén la competencia del fuero civil y comercial federal para los recursos directos en materia de defensa de la competencia. De tal forma, opino que debe entender en la presente



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

acción la justicia en lo civil y comercial federal, en virtud del criterio de especialización receptado por la Corte Suprema, según el cual las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta cuando esos mismos temas son objeto de una demanda, a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta (Fallos: [325:957](#), “Surcor T.V. SA”; [330:29](#), “Lutzky”; COM 6631/2018/CS1, “[Sombra, Jorge Horacio y otro c/ Telecom Argentina SA s/ medida precautoria](#)”, sentencia del 16 de julio de 2020; y dictamen de la Procuración General de la Nación en autos COM 8298/2023/CA2-CS1, “ADACU Asociación Civil c/ Pedidos Ya SA y otros s/ordinario”, del 9 de octubre de 2024).

Por lo demás, debo advertir que, de una consulta a la información pública proporcionada por el registro de procesos colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no surgen causas inscriptas con objetos análogos o similares al que se debate en el presente juicio (cf. consulta realizada el día de la fecha en: <http://servicios.csjn.gov.ar/ConsultaCausasColectivas/>).

–IV–

Por lo expuesto, y dentro del limitado marco de conocimiento en el que se deciden las cuestiones de competencia, opino que la presente causa deberá continuar su trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 10.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2025.

ABRAMOVICH
COSARIN
Victor Ernesto

Firmado digitalmente
por ABRAMOVICH
COSARIN Victor Ernesto
Fecha: 2025.10.17
13:51:33 -03'00'